

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 257/2535

นายบุญรักษ์ บุญวิสุทธิ

โจทก์

นายบุญมา รัตนชัย

จำเลย

นายบุญมา รัตนชัย จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลชั้นต้นสั่งในฎีกาว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาจำเลย และสั่งในคำร้องขอ ทุเลาการบังคับว่า ศาลมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยแล้ว จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งรับคำร้องนี้

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ยกข้อต่อสู้แก้ข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ ในที่ดินพิพาทมา แต่ศาลชั้นต้นและคดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ประกอบกับฎีกาของจำเลยได้กล่าว รายละเอียดต่าง ๆ แห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไว้ครบถ้วน จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เกี่ยวกับ การยื่นฎีกา โปรดมี คำสั่งให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 96 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บ้านของจำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 834 ตำบลพุดแค อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี และห้ามมิ

ให้เข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป

ระหว่างฎีกา นางศิริรัตนชัย ภรรยาจำเลยยื่นคำร้องว่าจำเลยได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว จึงขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลย

ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ไม่รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับดังกล่าว(อันดับ 91,92)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เป็นการโต้เถียงดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาล อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(โสภณ จันทะ-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>